

## 감사결과처분(요구)서

|                  |                            |          |           |          |                 |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 일련번호             | 7                          | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원         | -                          | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | ○○○국립공원사무소<br>(○○○국립공원사무소) | 처분(요구)일자 | 2020. . . | 회신기일     | 2020. . .       |

### ○○○국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 계약 관련서류 징구 소홀  
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소  
내 용

#### 1. 현황 및 지적내용

##### ○ 계약현황

(단위: 천원)

| 연번 | 계약명                               | 계약금액    | 계약기간              |                   | 비고                   |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
|    |                                   |         | 당초                | 변경                |                      |
| 1  | 2017년 ○○○국립공원<br>재난취약지구 정비공사      | 300,000 | '17.07.01.~10.07. | '17.07.01.~10.17. | (변경)<br>선금보증서<br>미징구 |
| 2  | 2020년 ○○○ ○○명품마을<br>주민참여형 경관개선 사업 | 153,065 | '20.04.01.~06.29. |                   | 직접시공계획서<br>미징구       |

○ 기획재정부 계약예규 제35조(채권확보) 제1항에 의거 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며,

- 동조 제4항에 의거 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하고, 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 함

○ 건설산업기본법 제30조의2(건설공사의 직접시공) 제4항에 의거 동법 제28조의2 제2항에 따른 직접시공계획의 통보는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 하여야 함. 다만, 동법 제28조의2 제1항에 따라 직접 시공하는 건설공사가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 해당 공사의 직접시공계획을 통보하지 아니할 수 있음

<개정 2007. 12. 28., 2008. 2. 29., 2011. 11. 1., 2013. 3. 23.>

1. 1건 공사의 도급금액이 4천만원 미만일 것

2. 공사기간이 30일 이내일 것

- ○○○국립공원사무소는 2017년 ○○○국립공원 재난취약지구 정비공사를 시행하면서, 선금 지급 후 변경계약(공사기간 증)에 따른 계약 종료일이 변경 되었음에도 (변경)선금보증서를 재징구 하지 않았으며, 2020년 ○○○ ○○명품마을 주민참여형 경관개선 사업의 경우 계약일로부터 30일 이내에 도급업체가 발주처에 직접시공계획서를 미제출 하였음에도 아무런 조치를 취하지 않고 준공처리 하는 등 관련 업무추진을 소홀히 한 사실이 있음

## 2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련